滨海新区电城镇“9•4”一般高空坠落事故调查报告

时间：2023-11-30 来源：本网 浏览次数：602

2023年9月4日9时许，茂名滨海新区电城镇大桥河村委会里鱼岭村村民黄某自建房发生一起高空坠落事故，造成1人死亡，直接
济损失30.5万元。

事故发生后，滨海新区党工委、管委会高度重视，要求新区有关部门迅速组织调查，查明事故原因，分清责任，依法依规处理
认真做好相关善后工作，维护社会稳定。

按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，区管委会成立了由区党工委委员、总工程师张有
担任组长，区办公室、区建设交通局、区农业农村局、区应急管理局、区工会、区公安分局、区城管执法分局以及电城镇人民政府
有关同志为成员的茂名滨海新区电城镇“9·4”一般高空坠落事故调查组（以下简称：事故调查组），对事故进行调查。

网站地图

事故调查组坚持事故调查“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调阅资料、人员
询、调查取证和综合分析等方式，查明了事故经过、发生原因、人员死亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质，分清了事故
任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，分析总结了事故主要教训和防范措施。

经调查认定，“9·4”一般高空坠落事故是一起因房主违法违规建设、地方党委政府有关部门组织开展违法建设管控不认真不负责
导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事房屋及相关单位、人员情况

1.涉事房屋情况

事发房屋位于茂名滨海新区电城镇大桥河村委会里鱼岭村村民黄某自建房。2020年8月，黄某拆除旧屋，于2020年10月开始建
新房，直至2021年11月建成房屋主体结构。建成主体结构后，因经济困难便停止施工建设，房屋共三层，每层面积约120平方米
2023年9月4日，黄某再次组织人员对房屋进行施工，计划建设第三层围墙栏杆和楼梯屋。该房屋未办理《农村宅基地批准书》、《乡
建设规划许可证》等报建手续。黄某通过口头协议的方式聘用无相关资质的杨某妹、杨某全、蔡某明、叶某良。

2.相关人员情况

（1）黄某，男，63岁，系涉事房屋房主。

（2）杨某妹，女，62岁，事发时为现场作业人员，于事故中死亡。

（3）杨某全，男，63岁，事发时为现场作业人员，系杨某妹丈夫。

（4）蔡某明，男，61岁，事发时为现场作业人员。

（5）叶某良，女，45岁，事发时为现场作业人员。

（二）事故发生经过

2023年9月4日8时左右，黄某、杨某妹、杨某全、蔡某明、叶某良5人在黄某自建房集合，准备开始施工。黄某安排杨某全和蔡某明抬卷扬机到三楼楼顶安装，安装好后黄某拿四块水泥块压着卷扬机来固定。随后，黄某安排人员开始作业，杨某妹、杨某全、蔡某明三人在三楼楼顶作业，叶某良在一楼作业，由叶某良在一楼固定好要吊上三楼楼顶的建筑材料，杨某妹在三楼楼顶操作卷扬机将东西吊上去。一开始先是吊了10条钢管，分5次吊，每次2条。9时许，准备吊8至10 块红砖，在叶某良放好红砖后，杨某妹操作卷扬机将红砖吊到一楼楼顶附近（约3米高）时，卷扬机松动，将杨某妹从三楼楼顶带了下去，卷扬机卡在三楼竹排处，杨某妹直接掉下一楼面放红砖的地方，后脑处砸到红砖。

（三）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故造成1人死亡。

姓名	年龄	性别	籍贯	伤亡情
杨某妹	62岁	女	广东电白	死亡

2.直接经济损失情况

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986），核定事故造成直接经济损失人民币30.5万元。

二、事故发生经过及应急处置评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

11时许，电城镇派出所接到死者亲属110来电，随即派出民警到现场走访调查，通知相关人员到派出所进行笔录，并通知电城镇府。12时06分，区应急值班室接到区公安分局转来的警报，立即通知并组织区建设交通局、区应急管理局、区城管执法分局以及电镇应急办等部门赶到事故现场进行处置。

（二）事故现场应急处置及医疗救治情况

事故发生后，黄某、杨某全、蔡某明、叶某良立即赶往一楼查看杨某妹情况并进行抢救，发现杨某妹已失去意识、没有反应，救进行了十几分钟。9时30分左右，黄某驾驶小车搭着蔡某明一起送杨某妹到电城卫生院进行抢救。9时40分左右，黄某等人到达电镇卫生院，杨某妹在电城卫生院抢救了半小时左右，已无心跳。10时10分左右，用救护车送往电白区人民医院。11时左右，救护车达电白区人民医院，经医生诊断杨某妹已无生命体征。

事故发生于2023年9月4日9时许，黄某在区应急值班室接报前未向主管部门报告事故情况，存在事故迟报行为。

（三）善后情况

在区有关部门和电城镇政府的积极协调下，2023年9月27日，涉事方已经与死者家属签订赔偿协议，协议分为3期共计需赔付金为30.5万元，涉事方目前已于2023年9月赔付死者家属10.5万元，并约定2024年和2025年9月28日分别赔付10万元给死者家属，目死者家属情绪稳定。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，在现场处置过程中无任何群众、工作人员伤亡，没有发生二次事故。应急处置评价为良好。

三、事故原因

（一）事故直接原因

1.人的不安全行为

杨某妹安全意识淡薄，在未受过相关安全教育并取得相应的上岗操作资格的情况下操作卷扬机，在未做好安全防护措施的情况进行高处作业，致使其本人高处坠落。

2.物的不安全状态

卷扬机的安装不规范、不牢固，由非专业人员黄某、杨某全、蔡某明进行安装。

（二）事故间接原因

1.黄某未经过相应审批流程就擅自建设农村自建房，通过口头协议的方式聘用无相关资质的个人，未安排专业人员安装卷扬机未对高处作业人员进行安全技术交底，对高处作业人员安全教育培训不足，致使事故发生。

2.电城镇综合行政执法办公室在发现黄某的违法建设行为后，未及时实行有效的措施制止其行为。

3.电城镇大桥河村委会在发现黄某在未办理好建设手续的情况下继续建房后，并未及时上报电城镇综合行政执法办公室。

四、有关单位履职情况

（一）涉事房主

黄某，未经过相应审批流程就擅自建设农村自建房，违反《中华人民共和国城乡规划法》第四十一条第二款[1]、《广东省城乡规条例》第五十一条第一款[2]的规定；通过口头协议的方式聘用无相关资质的个人，未安排专业人员安装卷扬机，违反《建筑卷扬机（GB/T1955-2019）5.14.1（d）[3]的规定；未对高处作业人员进行安全技术交底，对高处作业人员安全教育培训不足，违反《建筑工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）3.0.3[4]的规定，对事故发生负有主要责任。

（二）属地党委政府有关部门

1.电城镇综合行政执法办公室，2020年11月26日，到黄某自建房核查，发现黄某未办理相关建设手续，便督促黄某到电城镇政办理建设手续后再继续建设，并要求村委会跟进黄某建房情况，协助黄某办理证件。但未继续跟进黄某违法建设行为，未及时实行效的措施制止其行为。

2.电城镇大桥河村委会，2020年11月，将黄某建设新屋的情况反馈到电城镇综合行政执法办公室。在电城镇综合行政执法办公到黄某自建房核查后，大桥河村委会发现黄某在未办理好建设手续的情况下继续建房，未及时将黄某持续存在的违法建设行为上报城镇综合行政执法办公室。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于追究责任人员（1人）

杨某妹安全意识淡薄，在未受过相关安全教育并取得相应的上岗操作资格的情况下操作卷扬机，违反《建筑卷扬机》（GB/T19 2019）5.14.2（a）[5]的规定；在未做好安全防护措施的情况下进行高处作业，违反《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 2016）3.0.5[6]的规定，导致事故发生，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）建议给予党纪政务处分人员

对于在事故调查过程中发现的属地政府及有关部门的公职人员履职方面的问题及相关材料，已移交相应的纪检监察部门。对有人员的党政纪处分和有关单位的处理意见，由相应的纪检监察部门提出。

（三）建议给予行政处罚的个人（1人）

黄某，涉事房屋房主，未经过相应审批流程就擅自建设农村自建房，建议由电城镇综合行政执法办公室依据《中华人民共和国乡规划法》第六十五条[7]等规定，对其作出处理；通过口头协议的方式聘用无相关资质的个人，未安排专业人员安装卷扬机，未对处作业人员进行安全技术交底，对高处作业人员安全教育培训不足，事故发生后未能及时向主管部门报告事故情况，对事故发生和报负有责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[8]、第一百一十条[9]等规定，对其实施行处罚。

（四）其他处理建议

1.建议责成电城镇综合行政执法办公室、电城镇大桥河村委会向电城镇人民政府作出深刻检查。

2.建议责成电城镇人民政府向滨海新区管委会作出深刻检查。

六、事故整改和防范措施

（一）要加强对村居民自建房安全监管。电城镇要深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的重要指示批示精神，坚守安全产红线、底线，思想上要再重视，认识上要再提高。要超前研判可能出现的各种安全风险，及时制定采取针对性的管控措施，落实全监管责任，要结合本地区、本行业领域实际，深入查找和分析当前安全生产存在的薄弱环节，有针对性地采取应对措施，健全居

自建房安全监控机制，强化镇村居民自建房网格化管理，明确居民自建房监管责任人，落实居民自建房许可审批，进一步规范农村居民自建房市场秩序，加强自建房隐患排查和日常巡查，同时发现整改问题，严防事故发生。

（二）加大从业人员安全教育培训力度。住建部门要进一步强化落实建筑施工现场安全教育有关规定，重点加强对作业人员防坠、安全防护用品规范使用为重点的安全教育培训，提高作业人员的安全防范意识和操作技能。

[1]《中华人民共和国城乡规划法》第四十一条第二款：在乡、村庄规划区内使用原有宅基地进行农村村民住宅建设的规划管理办法由省、自治区、直辖市制定。

[2]《广东省城乡规划条例》第五十一条第一款：在村庄规划确定的宅基地范围内建设农村村民住宅的，应当持村民委员会签署的书同意意见、土地使用证明、住宅设计图件等材料，向镇人民政府提出申请，由镇人民政府报城市、县人民政府城乡规划主管部门核乡村建设规划许可证。

[3]《建筑卷扬机》（GB/T1955-2019）5.14.1（d）：在卷扬机使用前，应注意和确认下列事项：（d）卷扬机的安装应由专业人来进行。

[4]《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）3.0.3：高处作业施工前，应对作业人员进行安全技术交底，并应记录。应初次作业人员进行培训。

[5]《建筑卷扬机》（GB/T1955-2019）5.14.2（a）：操作和使用卷扬机时应注意和确认以下事项：（a）操作人员应身体健康，受过相关的安全教育，取得了相应的上岗操作资格。

[6]《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）3.0.5：高处作业人员应根据作业的实际情况配备相应的高处作业安全防护品，并应按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用品、用具。

[7]《中华人民共和国城乡规划法》第六十五条：在乡、村庄规划区内未依法取得乡村建设规划许可证或者未按照乡村建设规划许可的规定进行建设的，由乡、镇人民政府责令停止建设、限期改正；逾期不改正的，可以拆除。

[8]《安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[9]《安全生产法》第一百一十条：生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟的，依照前款规定处罚。

分享到：

适老化 无障碍服务　政府网站找错　机关

版权所有：广东茂名滨海新区政务网　主办单位：广东茂名滨海新区管理委员会　地址：中国广东港务中心

粤ICP备13082247号　粤公网安备：44090402441053

网站标识码：4409000044　技术支持：广东网锋科技有限公司　政府服务热线:0668-5331332